تَعْـويضٌ

رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٦٣٤٤ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٦٥٠ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٦/١٧هـ

المَوْضُوعَاتُ

تعويض - تعويض عن عمل مادي - التقصير في نظر شكوى - تأخر رحلة جوية - اعتبار المصلحة العامة - العفو عن المضارة الجزئية في سبيل المصالح الكلية - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الأضرار اللاحقة به جراء تقصيرها في نظر شكواه ضد الناقل الجوي - الثابت تقدم المدعي بشكوى ضد الناقل الجوي لتأخره في إقلاع رحلة، فتم الرد عليه بأن التأخر كان لدواعي أمنية - تأخير الرحلة يعد خارجاً عن إرادة الناقل الجوي، ومتعلقاً بالمصلحة العامة في حفظ أمن وأرواح الناس - المضارة الجزئية تغتفر في سبيل المصالح الكلية - انتفاء ركن الخطأ في مواجهة المدعى عليها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُسْتَنَدُ الحُكْمِ

- القاعدة الفقهية: (ما رتب على المأذون فيه فهو غير مضمون).
- القاعدة الفقهية: (الجواز الشرعي ينافي الضمان).
- القاعدة الفقهية: (مالا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه).

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بما تقدم به المدعي إلى هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٢هـ بصحيفة دعوى جاء فيها: "من أنه حجز رحلة على طيران شركة (...) برقم (SV1786) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣٠م الساعة (١٨:٠٠) لكونه منتدب من عمله لحضور مقابلة شخصية في الرياض في صباح اليوم التالي ولكنها لم تقلع في وقتها المحدد بسبب تأجيلها أكثر من مرة وعند سؤاله لموظفي المطار عن أسباب التأخير، أفادوه: (أن هناك حالة أمنية تستوجب عدم إقلاع الطائرات وتقييد حركة الطيران فامتثل للأمر إلى حين انتهاء الحالة الأمنية وعند استئناف حركة الطيران وإقلاع معظم الرحلات وذلك تقريباً عند الساعة (٢٠:١٥) لم يتم إقلاع رحلته وتم تأجيل إقلاعها أكثر من مرة وعندها توجه لمدير المطار واستفسر منه عن سبب عدم الإقلاع رغم استئناف أغلب الرحلات الأخرى في المطار أجابه بسبب أن الطيار رفض الإقلاع بحجة انتهاء دوامه ولا يوجد له بديل حالياً ولا يوجد حل آخر إلا أن ينتظر وهم بدورهم سوف يقومون بطلب طيار آخر يأتي من مطار جدة أو مطار أبها)، ولكثرة التأجيلات ولطول مدة تأخير الرحلة تم تغيير رقم الرحلة إلى الرقم (٢٠٢٠) على أن تقلع الساعة (٢:٣٠) في اليوم التالي، ولكن لم يتم إقلاعها إلا الساعة (٢:٥٠) بتاريخ ٢٠٢١/٨/٣١م علماً أنه تم استئناف أغلب الرحلات، وقد يكون جميعها في المطار من الساعة الثامنة وربع تقريباً، ولم

يتقيدوا بالإجراءات والواجبات المفروضة عليهم عند تأخر الرحلة عن الإقلاع بتقديم للمسافرين حقوقهم (كتقديم المرطبات، أو المشروبات للمسافرين بعد ساعة من التأخير، أو تقديم وجبة بعد (٣) ساعات، أو سكن ومواصلات بعد (٦) ساعات مفيداً أنه أمضى في المطار لأكثر من (٦) ساعات بعد انتهاء الحالة الأمنية)، وقد تقدم لهم بشكوى رقم (٢٩٣٣٠٩) بهذا الخصوص وتم الرد عليه بأن سبب التأخير كان لظروف طارئة خارجة عن الإرادة، وتقدم بشكوى لهيئة الطيران المدني برقم (٣٦٩٢١٨) وتم الرد عليه باتصال من الرقم (...) بإفادة بنفس رد شركة (...) بأن السبب طارئ وخارج عن الإرادة وذكر له الموظف قائلاً: (أنه لا يحق له تقديم الشكوى وطلب التعويض من الشركة إلا إذا أقلعت طائرة لنفس الوجهة وجدولتها بعد جدولة رحلته)، فأبلغه بعدم قناعته بالرد وطلب منه عدم إغلاق الشكوى وإعادة النظر فيها، فرفض وقال سوف يغلق الشكوى، فطلب من الموظف الرد عليه برسالة نصية لأتمكن من رفعها لجهة أعلى، بعدها قام بالتواصل معهم لأكثر من مرة على الرقم (...) في أوقات متفرقة كما هي موضحة في الصور المرفقة وكان ردهم في كل مرة أنهم أرسلوا إيميل للإدارة لكي يعيدون النظر في الشكوى وسوف يتواصلون معه في مدة أقصاها من أسبوع إلى أسبوعين، وفي كل مرة يطلب رقم أو رسالة تثبت أنه تم إرسال بريد إيميل للإدارة ليتمكن من متابعة الطلب ولكن جميعهم أفادوا بأنه لا يوجد لهذه العملية رقم ولا يمكن منحه ما يثبت هذا الإجراء مع العلم لم يتواصلوا معه نهائياً حتى تاريخه، وختم صحيفة دعواه بالطلب من المحكمة الحكم بالآتي: ١-تعويضه عن

تأخير إقلاع رحلة الطيران العائدة لشركة (...) لأكثر من (٦) ساعات بدون سبب مقنع ولما لذلك تأثير سلبي اتجاه عمله حيث كان في رحلة انتداب لحضور مقابلة شخصية خاصة بالعمل ما تسبب ذلك في تأخره عن الحضور في الموعد المحدد، وكذلك حضوره مرهق وقليل التركيز لعدم النوم وأخذ الراحة الكافية ما تسبب في حرمانه من الظهور بالمظهر المأمول في المقابلة وتحقيق الطموح. ٢-تعويضه لعدم التزام شركة (...) بالواجبات المناطة عليهم اتجاه المسافرين وعدم تقديم المرطبات بعد ساعة من تأخير إقلاع الرحلة وعدم تقديم وجبة بعد (٣) ساعات. ٣-تعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب موظف هيئة الطيران المدني الذي اتصل عليه من الرقم (...) على رقمه (...) الساعة (١٣:٥٦) من يوم ٣ أكتوبر ٢٠٢١م حيث تهرب عندما أبلغه بأنه يرغب بإعادة النظر في الشكوى وعدم إغلاقها كون ردهم غير مقنع له؛ لأنه ليس بسبب الحالة الأمنية فقط، وأنه على حق في تقديم الشكوى والمطالبة بالتعويض من الهيئة دون الحاجة إلى التصعيد ولكنه لم يستجب لرغباته وأغلق الشكوى مما سبب ذلك في تأخير إنهاء القضية والاضطرار لتصعيدها لدى المحكمة كون الواضح له أن السبب ليس لوجود الحالة الأمنية فقط وتعويضه عن الضرر الذي لحق به بسبب عدم قيامه بواجبه بإعادة النظر في الشكوى لدى الهيئة لإصدار القرار بعد ما اتضح لهم. وبقيد صحيفة الدعوى دعوى إدارية وإحالتها للدائرة نظرتها على النحو المثبت بمحاضرها، وفيها ولتعدد طلبات المدعي وعدم وجود رابط بينها طلبت الدائرة من المدعي حصر دعواه، فحصرها بطلب التعويض من المدعى عليها

بسبب تقصيرها في نظر شكواه ضد شركة (...)، وفي جلسة تالية قدم ممثل المدعى عليها مذكرة رد تضمنت: ١- تقدم المدعي ابتداءً بشكواه لدى الناقل الجوي وحصل على رقم مرجعي لشكواه (٢٩٣٣٠٩) وذلك وفقاً للفقرة (٢) من المادة (١٤) من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء (تقديم الشكاوى) وتمت إفادته من قبل الناقل الجوي بأن سبب تأخير رحلته بسبب خارج عن إرادة الناقل (قوة قاهرة- أسباب أمنية). ٢-لم يقتنع المدعي برد الناقل الجوي وقام بتصعيد شكواه إلى إدارة حماية العملاء والتأكد من الجهة المختصة في مطار الملك عبدالله بجازان أكدوا بأنه تم إيقاف جميع الرحلات بتاريخ رحلة المدعي وذلك لأسباب أمنية، وأنه سيتم إغلاق شكواه وأبدى المدعي عدم قناعته وأنه يرغب بتصعيد شكواه وتم إرفاق صورة من رقم اتصال الهيئة العامة للطيران المدني بالمدعي والذي قدمه المدعي أيضاً في مرفقات الدعوى، عليه تطلب الهيئة العامة للطيران المدني رفض الدعوى "، وقدم المدعي مذكرة رد على تلك المذكرة جاء فيها: أن موظف إدارة حماية العملاء الذي اتصل به بواسطة الرقم (...) ذكر له قائلاً: (أنه لا يحق له تقديم الشكوى وطلب التعويض من الشركة إلا إذا أقلعت طائرة لنفس الوجهة وجدولتها بعد جدولة رحلته) وذكر له ووضح أن هذا ما حصل وأن القوة القاهرة والأسباب الأمنية انتهت ولله الحمد بعد ما يقارب الساعتين من تأخير الرحلة وبعدها تم استئناف الرحلات المغادرة والقادمة لجميع الوجهات ومنها رحلات مجدولة بعد رحلته ولها نفس الوجهة وذكر له أن السبب الرئيسي لم يكن بسبب القوة القاهرة والأسباب الأمنية فقط بل وضح

له أن سبب طول مدة التأخير كما ذكره له مدير المطار هو (بأن الطيار رفض الإقلاع بحجة انتهاء دوامه ولا يوجد له بديل في ذلك الوقت ولا يوجد حل آخر إلا أن ننتظر وهم بدورهم سوف يقومون بطلب طيار آخر يأتي من مطار جدة أو مطار أبها) ولكن لم يبالِ بما ذكره له وقام بإغلاق الشكوى، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها الآتي.

الأسباب

ولما كان غاية ما يهدف إليه المدعي من إقامة دعواه هو طلب إلزام المدعى عليها بتعويضه تعويضاً عادلاً لقاء تقصيرها في نظر شكواه ضد شركة (...)؛ ومن ثم فإن نظر الدعوى والفصل فيها يدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم ديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة (١٣/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"، كما تدخل الدعوى باختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى شكلاً. وبما أن المادة (٨) من

نظام المرافعات أمام ديوان المظالم نصت على أن: "٦-فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، وبما أن الحق المطالب به قد نشأ بتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٨/٣٠م، ورفع دعواه أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣هـ؛ مما يتبين معه أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية، ويتعين معه قبولها. وأما عن موضوع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه لقاء تقصيرها في نظر شكواه ضد شركة (...)، وبما أن مناط التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية هو توافر أركانه الثلاثة: الخطأ والضرر والعلاقة السببية، أي بأن ترتكب الجهة الإدارية أمراً مخالفاً للنظام، وينشأ عن فعل جهة الإدارة ضرر يحيق بصاحب الشأن وتتوافر العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، فإذا توافرت الأركان الثلاثة كان حقاً على المحكمة أن تقضي بالتعويض المناسب الذي يجبر الضرر الواقع، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملةً واحدة، وببسط ذلك على الدعوى الماثلة؛ فأما عن الركن الأول وهو التعدي أو خطأ جهة الإدارة، فإن الثابت أن المدعى عليها قامت بالمتعين عليها نظاماً فعله دون شطط أو تعسف أو مجاوزة، حيث قامت بالرد على شكوى المدعي مفيدةً بأنه تم إيقاف جميع الرحلات بتاريخ رحلة المدعي لأسباب أمنية، وأنه سيتم إغلاق شكواه، وأبدى المدعي عدم قناعته، وبما أن الرد من قبل المدعى عليها لشكوى المدعي جاء ملاقياً لمضمون

الشكوى، وبما أن الثابت أن أصل الشكوى هو تأخير رحلة من مدينة جازان إلى مدينة الرياض من قبل الناقل الجوي شركة (...)، وبما أن الثابت أن سبب تأخير الرحلة كان خارج عن إرادة الناقل الجوي وكان بسبب (دواعي أمنية)، وبما أن الدواعي الأمنية حينها قد أرخت بذيولها على أجواء مدينة جازان عموماً، وبما أن المدعى عليها ممثلة بالناقل الجوي وهي في سبيل ممارسة حقها المفروض عليها نظاماً والمحمول على المصلحة العامة ابتداءً وانتهاءً، ولما كان الشأن متعلق بالحالة الأمنية في الأجواء؛ فإن تأخير إقلاع الرحلات في المطار جاء للمصلحة العامة المتعلقة بأمن وأرواح الناس عموماً والمسافرين عبر الناقل الجوي خصوصاً، وهو أمر متعين ولاريب على المدعى عليها القيام به، فلم تتعسف في استعمال حقها، وكانت متصرفة في خالص حقها، والقاعدة تقرر بأن: (ما رتب على المأذون فيه فهو غير مضمون)، وهي متفرعة من قاعدة: (الجواز الشرعي ينافي الضمان)، والجواز الشرعي في الدعوى الماثلة منساق خلف الجواز النظامي، فيمكن القول تخريجاً بأن: (الجواز النظامي ينافي الضمان) بشرط منع التعسف ودفع الضرر ما أمكن، عملاً بقاعدة: (ما لا يمكن الاحتراز عنه لا ضمان فيه)، وتأصيلاً للمسألة فإن مسؤولية جهة الإدارة عما ينشأ عن أعمالها المادية المشروعة، كالأعمال التي قامت بها المدعى عليها في هذه الدعوى تتغلب فيها المصلحة العامة، وهي حفظ أمن الناس وأرواحهم، فإن ما كان الشأن فيه كذلك، فإن المضارة الجزئية اللاحقة تغتفر في سبيل المصالح الكلية على وجه الإجمال؛ وعليه فإن المسؤولية منتفية عن جهة الإدارة حينئذٍ، وترتيباً على كل ذلك فإن الثابت عدم

تعويض

تحقق ركن التعدي والخطأ في الدعوى، ما يلزم منه انهيار أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، حيث إذا سقط ركن منها سقطت بقية الأركان لزوماً.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (١٦٣٤٤) لعام ١٤٤٣هـ المقامة من (...) ضد الهيئة العامة للطيران المدني.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.